# KSZ v Brně – 1 KZN 1079/2026-41 – 1. 10. 2026

OVĚŘENÁ DETERMINISTICKÁ VEŘEJNÁ TEXTOVÁ KOPIE. Byla vytvořena z úplného extrahovaného textu uživatelem nahraného PDF. Není byte-identická s originálem a nereprodukuje jeho grafickou úpravu, elektronický podpis ani metadata.

SHA-256 nahraného originálu: f21487295ab845769b9e4a610c7d5fce4f9e7446c3cdc42af8094cf81bdd9f4e

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Mozartova 3

V BRNĚ 601 52 Brno

Tel.: +420 542 427 427

Fax.: +420 542 215 004

podatelna@ksz.brn.justice.cz

datová schránka: feaabdn

Mgr. Dušan Dvořák

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

Brno 1. října 2026

1 KZN 1079/2026 - 41

Podání ze dne 27. 7. 2026 doplněné dne 24. 8. 2026, 3. 9. 2026, 13. 9. 2026- vyrozumění

Vážený pane magistře,

na základě Vašeho podání ze dne 27. 7. 2026 doplněné dne 24. 8. 2026, 3. 9. 2026, 13. 9. 2026 a dále na základě Vašeho podání ze dne 24. 8. 2026 označeného jako „Mimořádně naléhavý podnět k výkonu dohledu nad postupem KSZ v Ostravě a KSZ v Brně“, které bylo Krajskému státnímu zastupitelství v Brně postoupeno Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci byl z Městského státního zastupitelství v Brně vyžádán spisový materiál sp. zn. 3 ZN 140/2026, neboť dle obsahu státní zástupce Krajského státního zastupitelství vyhodnotil tato Vaše podání jako podnět k výkonu dohledu ve smyslu § 12d odst. 1 zákona číslo 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon o státním zastupitelství“).

Z obsahu Vašeho podání a jejich doplnění bylo zjištěno, že podáním ze dne 27. 7. 2026 se domáháte výkonu instančního dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství v Brně. Uvádíte, že Městského státní zastupitelství v Praze vyrozuměním ze dne 11. 6. 2026 rozdělilo Vaše podání ze dne 27. 5. 2026 na obsahově oddělitelné části, přičemž část vztahující se k osobám spojeným s činností Nejvyššího státního zastupitelství, zejména k Renatě Vesecké, Pavlu Zemanovi a Igoru Střížovi a k postupu Nejvyššího státního zastupitelství od roku 2010, postoupilo Městskému státnímu zastupitelství v Brně. Městské státní zastupitelství v Brně však tuto část podání vrátilo Městskému státnímu zastupitelství v Praze z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení. Vady v postupu Městského státního zastupitelství v Brně spatřujete mimo jiné v tom, že neuvádí konkrétní odůvodnění věcné příslušnosti a povinné poučení o možnosti přezkoumání, dále není doloženo zákonné vyvolání sporu o příslušnost, není přezkoumatelná úplnost předávaného souboru a budoucí podání byla předem posouzena bez znalosti jejich obsahu.

Následně jste toto podání doplnil dne 24. 8. 2026, 3. 9. 2026 a 13. 9. 2026, ve kterých uvádíte další dle Vás relevantní skutečnosti a připojujete další listiny, zejména se pak jedná o skutečnosti získané z dalších Vámi iniciovaných řízeních u orgánů veřejné moci ve věci otázky metody zjišťování obsahu THC v rostlinách konopí.

Současně bylo Krajskému státnímu zastupitelství prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství v Olomouci postoupeno též Vaše podání ze dne 24. 8. 2026, kterým jste

požadoval po Vrchním státním zastupitelství v Olomouci výkon dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství v Brně ve věci sp. zn. 3 ZN 140/2026, neboť k výkonu dohledu je oprávněno bezprostředně vyšší státní zastupitelství, tedy v tomto případě Krajské státní zastupitelství v Brně. Toto podání tedy státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně vyhodnotil dle obsahu jako součást Vašich výše uvedených podání, tedy jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství v Brně ve věci sp. zn. 3 ZN 140/2026.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně přezkoumal předložený spisový materiál v kontextu s argumenty obsaženými ve Vašich podáních a dalšími listinami a dokumenty Vámi doručenými Krajskému státnímu zastupitelství v Brně a dospěl k závěru, že podnět k výkonu dohledu není důvodný, a to z následujících důvodů.

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že skutečně došlo k Vámi nastíněnému procesnímu postupu, tedy že část Vašeho podání ze dne 27. 5. 2026 byla Městským státním zastupitelstvím v Praze postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně, a to s odůvodněním, že tato část podání je obsahově spojena s činností Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, a že Městské státní zastupitelství v Brně vrátilo tuto část podání Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Vrácení státní zástupce Městského státního zastupitelství odůvodnil tím, že tato část podání nebyla postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně s tím, že obsahuje skutečnosti zavdávající důvod k podezření ze spáchání trestného činu, ale s tím, že je obsahově a místně spojena s činností NSZ v Brně. Takový postup je dle státního zástupce Městského státního zastupitelství v Brně nedostačující, zjevně nedůvodný a neúčelný, neboť na místě je v daném případě postup dle 16a odst. 4 věty druhé zákona o státním zastupitelství, tedy vyrozumění podatele o tom, že z obsahu dané části podání jednak nevyplývá podezření ze spáchání trestného činu a současně jeho obsah ani nesouvisí s činností státního zastupitelství, a následné založení věci, přičemž takto by mělo postupovat státní zastupitelství, které takové podání přijalo, tedy Městské státní zastupitelství v Praze.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně se s výše uvedenou argumentaci státního zástupce Městského státního zastupitelství ztotožnil. Podle § 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství se podání posuzuje podle obsahu. Tento proces posouzení je povinno provést každé státní zastupitelství, kterému je podání doručeno. Totiž teprve po přezkoumání podání podle obsahu může dané státní zastupitelství učinit kvalifikovaný závěr o tom, jak s takovým podáním naložit, tedy zejména zda se vůbec jedná o podání, jehož obsah spadá do působnosti státního zastupitelství či nikoliv. V rámci tohoto přezkumu je státní zastupitelství povinno také přezkoumat, zda z obsahu podání vyplývá podezření ze spáchání trestného činu, a v takovém případě postupuje podle trestního řádu, či nikoliv, a v takovém případě postupuje ve smyslu § 16a zákona o státním zastupitelství.

Pokud tedy Městské státní zastupitelství v Praze po přezkumu obsahu podání došlo k závěru, že minimálně v postoupené části neobsahuje důvodné skutečnosti zakládající podezření z trestného činu, o čemž ostatně svědčí i přípis, kterým část podání postoupilo Městskému státnímu zastupitelství v Brně, mělo tuto část podání samo vyřídit způsobem upraveným v § 16a zákona o státním zastupitelství, konkrétně ve smyslu § 16a odst. 4 věty druhé, neboť obsah předmětné části podání zjevně nesouvisí s činností státního zastupitelství. Postoupit předmětnou část Městskému státnímu zastupitelství v Brně by bylo možné, pokud by z jeho obsahu vyplynuly skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu

zakládající místní příslušnost Městského státního zastupitelství v Brně ve smyslu trestního
3
řádu. Taková situace však v tomto případě nenastala a místní příslušnost Městského státního zastupitelství v Brně tak z ničeho nevyplývá.

Navzdory výše uvedenému je však třeba konstatovat určité pochybení postupu státního zastupitelství Městského státního zastupitelství v Brně v tom, jakým způsobem věc vyřídil, konkrétně tedy v tom, že předmětnou část podání s odůvodněním přímo vrátil Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně má však za to, že toto pochybení nemá vliv na věcné vyřízení předmětné části podání, kdy s ohledem na výše uvedené argumenty je zcela zřejmé, že tato část podání měla být vyřízena postupem dle § 16a odst. 4 věty druhé zákona o státním zastupitelství.

Vzhledem k výše uvedenému státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podnět k výkonu dohledu jako nedůvodný odložil.

S tímto vyrozuměním o vyřízení Vašeho podnětu přijměte poučení, že v rámci výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství je možné tutéž věc ze stejných důvodů přezkoumat pouze jednou. V případě podání dalších, obsahově shodných podnětů, nebude ve smyslu § 1 odstavec 4 vyhlášky číslo 23/1994 Sbírky, o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, již věc přezkoumávána a o převzetí podnětu nebudete vyrozumíván.

JUDr. Jana Čuhelová v. r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Petra Kostečková
Petra
Kostečková
Digitálně podepsal Petra
Kostečková
Datum: 2026.10.07
13:23:56 +02'00'